



FARZ, VACİP, SÜNNET, MÜSTAHAQ, MUBAH, MEKRUH VE HARAM KAVRAMLARI*

‘ İnsan başıboş yaratılmamıştır. Yaptıklarından sorumludur. Çünkü insan, insan olmanın, diğer bir deyişle yeryüzünde Allah’ın halifesi olmanın sorumluluğunu taşımaktadır. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ

كَانَ ظَالِمًا جَهُولًا

“Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yükledi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir.” (Ahzâb, 33/72)

İnsanın yüklendiği emanet; başta akıl, irade ve iradeyi serbestçe kullanmanın gerektirdiği sorumluluk ve dinî görevlerdir.

Bu ayet-i kerimenin yanında insanın yeryüzünde Allah’ın halifesi olduğunu açıklayan ayetler de bulunmaktadır (Meselâ Bakara, 2/30). Bunlar göz önüne alındığı zaman daha iyi anlaşılacağı gibi insan, akıl, fikir ve ruh sahibi olarak yeryüzünde Allah’ın halifesi sıfatıyla sorumluluk sahibi kılınmıştır. Bu sorumluluğun bir sonucu olarak insanın yaptığı her hareketin, söylediği her sözün ve sergilediği her davranışın bir anlamı ve sonucu vardır. İnsanın ortaya koyduğu söz, fiil ve davranışlar anlamsız ve sonuçsuz değildir. Niyetine ve samimiyetine göre kişi yaptığı davranışlardan ya sevap alır ya günah kazanır. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur.” (İsrâ, 17/36)

Yani insan,

“İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mu zanneder” (Kıyâme, 75/36) ayet-i kerimesinde de ifade edildiği gibi başıboş yaratılmamıştır. Kişi yapıp ettiklerinden, sözlerinden ve eylemlerinden sorumludur. Ağzımızdan çıkan hiçbir söz, içimizde taşıdığımız hiçbir niyet ve ortaya koyduğumuz hiçbir davranış Yüce Allah’ın bilgisinin dışında kalmaz.

“O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, insan kavrayışına giren âlemi de bilendir. O, Rahman’dır, Rahimdir.” (Haşr, 59/22)

Her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeyi işiten ve her şeyden haberdar olan Yüce Rabbimiz, bizim söylediğimiz her sözden ve sergilediğimiz her davranıştan tamamen haberdardır. Bu bakımdan Müslüman, Allah’a imanının bir gereği olarak İslâmî bir duyarlılıkla hareket etmek durumundadır.

Dinî Yükümlülük ve Buna İlişkin Terimleri Bilme İhtiyacı

İslâmî açıdan dinî sorumluluk, kişinin, dinin söylediklerine muhatap olması durumunu anlatır. Bu sorumluluğu taşıyabilmek için kişinin aklî melekeleri yerinde (âkil) ve ergin (bâliğ) olması gerekir. Bu nitelikleri taşıyan müslümana “mükellef” denir. Mükellef, dinin söylediği ile yükümlü tutulan, düşünce, söz ve davranışlarına birtakım sonuçlar bağlanan insan demektir. Dinî yükümlülüğün temel şartı, ehliyet yani kişinin dinî sorumluluk taşımaya elverişli olmasıdır. Ahzâb sûresinin 72. ayetinde yerin ve göğün taşımaktan çekindiği emaneti insanın yüklendiği belirtilerek diğer varlıklar arasında insanın, ehliyet ve sorumluluk taşıdığına işaret edilmektedir. İnsanın dinin söylediğine ehil olması, akıl denilen anlama, düşünme ve ona göre davranma yeteneğine ve donanımına sahip bulunması sebebiyledir.

Yaratıcısına, kendi şahsına, ailesine, içinde yaşadığı topluma, tüm insanlığa ve nihayet Allah’ın halifesi olarak diğer yaratılmışlara karşı sorumlulukları bulunan insan, bu sorumluluklarını yerine getirebilecek bir donanım ve yetenekle yaratılmıştır. Ancak insanın bu yetenek ve donanımını doğru bir şekilde kullanabilmesi ve sorumluluğunun gereğine göre hareket edebilmesi için, kendisine kılavuzluk yapacak gerekli bilgiyi edinmesi icap etmektedir. Bu bilgilerin edinilmesi sırasında birtakım temel fıkıh terimleriyle karşılaşılır. Dinî bilgilenme esnasında sık sık karşılaşılan bu terimlerin tam karşılığını birçoğumuz yeterince bilmeyiz. İşte burada Müslüman olarak bilmemiz gereken bazı temel terimleri açıklamaya çalışacağız. Fakat önce şunu ifade edelim ki, Müslüman’ın sergilediği her davranışın, söylediği her sözün ve yaptığı her hareketin sonucu, mutlaka bunları anlatan terimlerden birisi içine girmektedir.

İslâm’ın, dînen sorumlu olabilecek durumdaki kişilerden bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını istemesi, bu isteğin kesin ve bağlayıcı olup olması, bu isteği bildiren delilin, Kur’an ve Sünnet’te yer alması ve belli bir anlamı göstermesinin kesin olup olmaması yahut mükellefin onu yapıp yapmamakta serbest bırakılıp bırakılmaması gibi kriterlere göre belirlenen bu terimler, genellikle **farz**, **vacip**, **sünnet**, **müstahap**, **mübah**, **mekruh** ve **haram**

şeklinde yedi kısma ayrılır. Bunlar, dînen sorumlu konumdaki kişinin ortaya koyduğu eylemleri, dinî sorumluluğu açısından anlatan terimlerdir.

Bu terimlerden Müslümanın yapması gerekenleri anlatanlar, kuvvetliden zayıfa doğru **farz, vacip, sünnet ve müstahaptır**. Zayıftan kuvvetliye doğru yapılmaması gerekenleri anlatanlar ise, **tenzihen mekruh, tahrimen mekruh** ve **haramdır**. Bu iki grubun arasında da yapılması veya terk edilmesi hususunda herhangi bir dinî yükümlülük bulunmayan fiil ve davranışları anlatan **mu-bah** terimi bulunmaktadır.

Hiçbir sözümüz ve davranışımızın sonucu, bunların dışında kalmaz. Ağzımızdan çıkan her sözün ve sergilediğimiz her davranışın sonucu mutlaka bunlardan biri içinde yer alır. Bu bakımdan Müslümanın, daima İslâmî duyarlılıkla hareket ederek söz ve eylemlerinin, dînen yasaklanmış bulunan alana girmemesi hususunda özen göstermesi gerekir.

Dinî Hükümlerin Koyucusu (Şarî)

İnsanı yaratan Allah'tır. Onun için neyin hayırlı neyin zararlı olduğunu en iyi bilen de O'dur. Emrettiklerinde insanlar için muhakkak hayır, yasaklarında da muhakkak zararlar vardır. Bize düşen bunlara sarılmaktır.

Dinimizin iki temel kaynağı, Kur'an ve Sünnet'tir. İcma, kıyas ve diğer deliller temelde bu iki kaynağa dayanır. Hz. Peygamber, dünya hayatına veda etmeden önce mü'minlere şu uyarıda bulunmuştur:

وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ

“Size öyle bir şey bırakıyorum ki ona sıkı sarıldığınız sürece doğru yoldan asla sapmayacaksınız: Allah'ın kitabı.”⁴⁵⁹

Kur'an ve Sünnet'te yer alan hükümlerin doğruluğuna ve geçerliliğine inanmak, Müslüman olmanın gereğidir. Meselâ Müslümanın, şartlarını taşıyanlar için namazın, Ramazan orucunun, zekâtın ve haccın farz oluşuna; haram kılınan hususlardan sakınılmasına inanması ve bunları kabul etmesi, mü'min olmasının bir gereğidir. Allah ve Resûlü neyi emretmiş ve neyi yasaklamış ise, Müslümanların bunların doğru ve gerekli olduğuna inanması, sonra da gücü yettiğince bunlara uymaya çalışması dinî bir zorunluluktur.

İslâm'da bir şeyi helâl kılma veya haram kılma, diğer bir ifadeyle helâl ve haram kriterlerini belirleme yetkisi, sadece Allah ve Resûlüne mahsustur. Bu itibarla insanlar, Allah ve Resûlünün açık bir şekilde haram kıldığını helâl yapamayacakları gibi helâl kıldığını da haram yapamazlar. Bu bakımdan özellikle helâl ve haramlara ilişkin olarak neyin doğru neyin yanlış olduğu hususunda keyfî değerlendirmelere girmek, heva ve hevese bağlı görüşler ileri sürmek İslâm'la bağdaşmaz. Zira belirttiğimiz gibi helal, haram ve farz kılma ve bun-

çeyini unutmamak gerekmektedir. Buna göre hiç kimse keyfî olarak kendine haramlar ve helâller belirleyerek Allah ve Peygambere isnat edemez. Kur'an-Kerim'de şöyle buyrulmaktadır:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

“Kendi yalanınızı (âdeta) Allah’a isnat ederek öyle dilinize geldiği gibi yalan yanlış ‘Bu helâldir, şu haramdır’ demeyin; çünkü haberiniz olsun, Allah’a yalan isnat edenler asla kurtuluşa eremezler!” (Nahl, 16/116)

Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَزْتَعَ فِيهِ أَوْ لَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَوْ لَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحْرَمُهُ أَوْ لَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَوْ لَا وَهِيَ الْقُلُوبُ

“Muhakkak ki, haramlar apaçık bellidir, helâller de apaçık bellidir. Bu ikisi arasında (haram veya helâl olduğu) şüpheli olanlar vardır. İnsanlardan çoğu bunları bilmez. Bu durumda, kim şüpheli şeylerden kaçınırsa, dinini de, ırzını da korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere dalarsa harama düşmüş olur, tıpkı koruluğun etrafında sürüsünü otlatan çoban gibi ki, her an koruluğa düşebilecek durumdadır. Haberiniz olsun, her melikin bir koruluğu vardır, Allah'ın koruluğu da haramlarıdır. Haberiniz olsun, cesette bir et parçası var ki, eğer o düzgün olursa, vücudun tamamı düzgün olur; eğer o bozulursa, vücudun tamamı bozulur. Haberiniz olsun bu et parçası kalptir.”⁴⁶⁰

Bu çerçevede hiç kimse, Allah ve Peygamberin belirlemediği ne yeni bir ibadet ortaya koyabilir, ne de bir farz. Aynı şekilde hiç kimse, ne Allah ve Peygamberinin koyduğu bir ibadeti kaldırabilir, ne de bir haram belirleyebilir. Dinin ve dolayısı ile şer'î hükümlerin koyucusu ve bunlarla ilgili temel kriterlerin belirleyicisi Allah ve Peygamber'dir. Bu hususta İslâm âlimlerinin yaptığı, Allah ve Resûlün'nün koyduğu açık haramları ve helâlleri ve bu husustaki ölçüleri anlatmak, Allah ve Resûlünün ortaya koyduğu kriterler doğrultusunda dinî meseleleri açıklamak ve güncelleştirmekten ibarettir. Dolayısı İslâm dini, birtakım kimselere dinî ve itikadî anlamda buyruklar ve yasaklar koyma yetkisi

⁴⁶⁰ Müslim, Müsâkat 107, II, 1219–1220; Buhârî, İman 39, I, 19, Büyük, 2, III, 4.

tanıyan yaklaşımları temelden reddetmektedir. İslâm'ın orijinalitesini koruyabilen yegâne din oluşu bundandır.

Şer'î Hükümleri Anlatan Terimler

Farz

İslâm âlimleri, farzı, kesin bir delil ile kesin ve bağlayıcı bir şekilde yapılması istenen dinî yükümlülük şeklinde tanımlamaktadırlar. Buna göre farz; Allah ve Resûlü'nün, dînen sorumlu kişiden, yapılmasını kesin ve bağlayıcı bir şekilde istediği dinî yükümlülükler farz kapsamına girmektedir. Namaz kılmak, oruç tutmak ve zekât vermek gibi.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ “*Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin...*” (Bakara, 2/43)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ “*Ey mü'minler! Akitleri yerine getirin...*” (Mâide, 5/1)

anlamındaki ayetler, farz emirler ortaya koyan delillerdir. Aynı şekilde Kur'an'da adaleti, salih amelleri en güzel biçimde yapmayı, akrabaya yardımı, ana babaya iyiliği, yetim malı yenmemesini emreden ayetler (Bakara, 2/183; Nahl. 1/90; İsrâ, 17/23,34) farz emirler ortaya koyan delillere örnektir. Buna göre **farz**, ayet veya mütevatir sünnet gibi kesin olarak sabit olan bir nassla, açık bir şekilde yapılması emredilen dinî yükümlülüktür.

Farz, mükellefin yerine getirme sorumluluğu açısından farz-ı ayın ve farz-ı kifâye şeklinde ikiye ayrılır. Farz-ı ayın, beş vakit namaz, Ramazan orucu gibi her mükellefin ayrı ayrı yapması gereken dinî görevlerdir. Farz-ı ayın, bazılarının yapmasıyla diğer mükelleflerden düşmez.

Farz-ı kifâye, bazı mükelleflerin yapmasıyla diğerlerinin sorumluluğu kalan farz demektir. Cenâze ile ilgili vazifeler ve cenâze namazı, toplum için zorunlu olan çeşitli ilim dallarında elemanlar yetiştirilmesi ve gerekli mesleklerin yerine getirilmesi ve meşru ölçüler içerisindeki vatandaşlık görevleri bunun örneğini teşkil eder. Bu görevleri toplumun bir kesimi yeterince yerine getirince diğerlerinden sorumluluk kalkar. Fakat hiç kimse bunları yerine getirmez veya yeterince yerine getirmese, bütün Müslümanlar vebal altında kalır. Toplumda farz-ı kifayeyi yerine getirecek ikinci bir kişi bulunmazsa, artık bu farz, o kişi için farz-ı ayına dönüşür. Meselâ, cenazeyi yıkayabilecek tek kişinin bulunması hâlinde, bunun yıkanması onu yapacak kişiye farz-ı ayın olur. Toplumda bir olayla ilgili şahitlik yapacak yahut hastayı tedavi edecek başka kimse bulunmadığında, bu görevlerin yerine getirilmesi, bunu yapacak durumda bulunan kişiler için farzı ayn hâline gelir.

Farzı yapan sevap kazanır, özürsüz olarak yapmayan günahkâr olur, azabı hak eder, inkâr eden ise dinden çıkmış olur. Farz-ı kifayenin sevabı, yalnız onu islevine aittir.

kişide istenen dâimî yükümlülüktür. Ancak vacip, delilî yönünden farz kadar güçlü değildir. Bunun sebebi, delilinin farz kadar kesin olmamasıdır. Kendi aslî tanımlamasıyla söylemek gerekirse, vacibin delili zannîdir. Yani vacibin delili, sabit oluş yönüyle veya bir hüküm ortaya koymadaki açıklık bakımından kesin değil zannîdir. Vitir ve bayram namazları gibi.

Farz ve vâcibin her ikisi de bağlayıcı ve kesin olarak yapılması istenen şeylerdir. Ancak belirttiğimiz gibi farz, hem hükmü göstermesi açısından hem de sabit olması bakımından kesin delile dayanmakta iken vâcib, kesin olmayan, zannî bir delile dayanmakta veya hükmü göstermesi açısından farz kadar kesinlik taşımamaktadır.

Farzda olduğu gibi vâcibin de kesin olarak yapılması gerekir. Yerine getiren sevap alır. Özürsüz olarak terk eden ise farzın terki ölçüsünde olmasa da yine de günaha girer ve azabı hak eder. Yerine getirilmesinin gerekliliği bakımından ikisi arasında bir fark bulunmadığından bazı ilim adamları vacibe amelî farz da demişlerdir. Ancak vâcibi inkâr eden kâfir olmaz. Şu kadar var ki, vacibin inkâr edilmesi dînen bid'at ve günahtır.

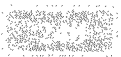
Buraya kadar yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, dînen sorumlu kişiden istenen yükümlülüğün dayandığı delil her bakımdan kesin ve bağlayıcı ise bu yükümlülük farz adını almaktadır. Böyle bir delilin sabit oluşunda veya hüküm ifade etmesinde zannîlik var ise bunun gösterdiği yükümlülük de vacip adını almaktadır. Meselâ kesin delille açık ve bağlayıcı bir şekilde emredilen Ramazan orucu farzdır. Zannî delille emredilen sadaka-i fitır ise vaciptir.

Sünnet

Bir fıkıh terimi olarak **sünnet**, Hz. Peygamberin farz ve vacip olmayarak yaptığı dinî görevlerdir. Buna göre sünnet, dinde farz ve vacip olmaksızın yapılması istenen ve Peygamber Efendimiz tarafından pek terk edilmeyen işlerdir. Sünnet ikiye ayrılmaktadır. Sünnet-i müekkede (kuvvetli sünnet) ve Sünnet-i gayr-i müekkede (kuvvetli olmayan sünnet).

Sünnet-i Müekkede, Peygamber Efendimizin devam edip de pek az terk ettiği ibadetler, davranışlar ve işlerdir. Sabah, öğle ve akşam namazlarının sünnetleri gibi. İslâm dininde büyük bir dikkatle ve önemle benimsenen ezan, ikamet ve cemaate devam gibi sünnetlere “**Sünen-i Hüda**” denir ki bunlar da birer müekked sünnettir.

Sünnet-i gayr-i müekkedeler; dinî vecibelerin birer tamamlayıcısı konumunda olan fiiller ile Hz. Peygamber'in ibadet maksadı ile bazen yaptığı, bağlayıcı olmadığını göstermek maksadıyla bazen terk ettiği veya bizzat edasının



vacip olmadığına işaret ettiği sünnetlerdir. Yatsı ve ikinci namazlarının ilk sünnetleri gibi.

Peygamber Efendimizin yeme, içme, giyinme, uyuma adabı gibi ibadet kastı olmadan, insan sıfatıyla yaptığı mutat davranışlarına **Sünen-i Zevâid** denir. Bu gibi hususlarda Hz. Peygamber'e uymak müstahaptır ve şefaatine vesiledir. **Sünen-i Zevâide** uymayan bir kimse için dinî açıdan bir ceza ya da kınanma söz konusu değildir.

Müekked sünnetlerle "Sünen-i Hüdâ" adı verilen sünnetlerin yapılmasında sevap vardır. Kasten terk edilmelerinde herhangi bir dinî ceza yok ise de, bunların sevabından mahrumiyet ve dinen hoş karşılanmama durumu söz konusudur.

Gayr-i müekked ile "Zevaid" sünnetlerin yapılması dinen güzeldir. Sevgili Peygamberimize uymanın bir nişanı olduğundan, bunları yapmak, sevaba ve Peygamberimizin şefaatine kavuşmaya bir yoldur. Fakat bunların yapılmaması dinen kınanmaz.

Hadis ilminde ise Sünnet, Hz. Peygamber'den gelen söz, fiil ve onaylara denir ki fıkıh usulünde, Kur'an'dan sonra şer'î delillerin ikincisi olarak kabul edilir.

Müstahap

Sözlük anlamı itibariyle hoşlanılan, sevilen, sevimli olan, tercih edilen şey anlamına gelen Müstahap, fıkıh terimi olarak Peygamber Efendimizin bazen yaptıkları ve bazen de terk ettikleri ibadetler ve ibadetlere ilişkin bazı hususlar ve birtakım davranış ve işlerdir. Kuşluk namazı gibi. Bu bir nevi müekket olmayan sünnettir. Peygamber Efendimiz, müstahap olarak ifade edilen bazı şeyleri sevmiş ve kendi hayatında uygulamıştır. İlk kuşak Müslümanlar da bunları seve seve yapmışlar ve bunların yapılmasını öğütlemişlerdir.

Müstahap olan şeye, sevap kazandırıcı olup yapılması istendiğinden ötürü **mendup** ve **fazilet**, farz ve vacib üzerine ilave olarak yapıldığı için **nafile**, kesin bir emre dayanmaksızın sadece bir sevap isteği ile yapıldığı için **tatavvu**, güzel ve övgüye değer bir iş olduğu için de **edeb** denmiştir.

Müstahap olan şeyin yapılmasında sevap vardır. Terk edilmesinde dinî bir ceza ve kınanma söz konusu değildir. Müstahabın terk edilmesi, daha iyi ve güzel olanın terk edilmesi anlamına gelmektedir. Herhangi bir zorunluluk olmaksızın yapılması teşvik edilen ve özendirilen şey anlamına gelen mendup da bazen sünnet ve müstahab terimleri ile ifade edilir.

Mendubu işleyen sevap ve mükâfata hak kazanır; terk eden ise kınanmaz.

Mubâh

Sözlükte açıklanan, açığa konan, salıverilen, helâl kılınan gibi anlamlara

limi haramdan sakınmak niyetiyle işlenmesi hâlinde işleyen sevap kazanır. Meselâ, çalışıp helâl rızık kazanmak amacıyla zamanında yatıp uyumak ve dinlenmek, ibadete hazırlanmak amacıyla yemek içmek böyledir. Mubah bazı şeylerin terk edilmesi, kişinin sağlığına zarar verecek veya sorumlulukların yerine getirmesini aksatacak olursa; bu takdirde mübahın terk edilmesiyle günaha girilir. Meselâ sağlığını tehlikeye düşürecek derecede yememek içmemel böyledir.

Hakkında hiçbir dinî yasaklama ve kısıtlama bulunmayan hususlar, dîneti mubah kapsamına girer. Fıkıhın genel kuralları içinde yer alan, 'Eşyada asıl olan mubah olmaktır' külli kaidesi, bunu ifade etmektedir.

Helâl ve **caiz** terimleri de çoğunlukla bir şeyin mubah olduğunu anlatmak için kullanılmaktadır. Buna göre bir şey, dînin açık bir hükmüne, yasağına ve ilkesine aykırı olmadıkça helâldir, meşrudur.

Sözlükte, mümkün olmak, serbest olmak ve geçerli olmak anlamlarına gelen **caiz** kelimesi; bir fıkıh terimi olarak, bir söz veya davranışın dînen yapılmasına müsaade edildiğini ifade eder. **Câiz**, mubahtan daha kapsamlı bir terim olup, farz, vacip, mendub, mubah ve tenzihen mekruhu içine alacak şekilde geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Mekruh

Sözlükte sevilmeyen, hoşlanılmayan, kötü görülen ve hoş görülmemeyen şey anlamına gelen **mekruh**, bir fıkıh terimi olarak, dînen kesin ve bağlayıcı olmayan bir tarzda yapılmaması istenen şey demektir.

Mekruh iki kısma ayrılır: **Tahrîmen mekruh**, harama yakın olan mekruhtur. **Tenzîhen mekruh** ise, helâle yakın olan mekruhtur.

Aslında tahrîmen mekruhun da haram gibi yapılmaması kesin ve bağlayıcı olarak istenmiştir. Ancak, bunu isteyen delil, haramı belirleyen delil kadar kesin değildir. Tahrîmen mekruh, sonuç bakımından harama yakın derecede bulunduğu için buna **amelî haram** da denilmiştir. Yani tahrîmen mekruhun işlenmesi neredeyse haram hükmündedir. Bu sebeple tahrîmen mekruhu işlemek, haram bir fiili işlemek gibi dînen günah ve cezayı gerektirir; bunlardan uzak durmak ise dînen övülmeye ve sevaba vesiledir. Ancak inanç yönünden haram ile tahrîmen mekruh arasında fark vardır; haramı inkâr eden kişi dinden çıktığı hâlde tahrîmen mekruhu inkâr eden dinden çıkmış olmaz, bid'at sahibi olarak görülür.

Tenzîhen mekruh olan bir şey ise, helâle yakındır. Dînen herhangi bir bağlayıcılığı olmaksızın yapılmaması istenen hususlar genellikle tenzîhen mekruh kapsamına girmektedir. Tenzîhen mekruhun işlenmesi, dînen günah ve cezayı

gerektirmemekle birlikte bunlardan kaçınmak, sevap kazandırıcı olup dinen güzel görülür. Dinî duyarlılığı olan faziletli kişiler bundan kaçınırlar.

Fıkıh kitaplarında bir kayda bağlanmaksızın mutlak olarak mekruh diğer bir deyişle kerahatten söz edildiği zaman, bundan genellikle tahrîmen mekruh kastedilir.

Haram

Dinimizce yapılması kesin bir delille kesin ve bağlayıcı bir şekilde yasaklanan şeye haram denir. Haksız yere adam öldürmek, zina etmek, hırsızlık yapmak, içki içmek, kumar oynamak, domuz eti yemek, anne ve babaya karşı gelmek gibi. Bir şeyin yapılması, kullanılması, yenilip içilmesi kesin bir delille yasaklanmış ise, bunların yapılması dinen haram olur.

Haramı işleyen kimse ceza ve azabı hak eder. Dinî duyarlılığı sebebiyle haramdan kaçınan kişi ise sevap kazanır.

Haramı inkâr eden dinden çıkar. Aynı şekilde haram olduğu kesin olarak bilinen bir şeyi helâl saymak da insanı dinden çıkarır.

Haramların işlenmesi, Allah'ın koyduğu sınırların çiğnenmesi demektir. Bu bakımdan haramlardan kesinlikle uzak durmak gerekmektedir. Çünkü haramlara fütursuzca dalmak, Yüce Allah'ın gazabına yol açabilir. Sanki hiçbir şey olmayacakmış gibi bir rahatlık içerisinde haramlara dalmak, bir Müslüman için en büyük felaketlerdendir. Bu bakımdan haramlara karşı tavır almayan ve bu konuda dikkatsiz davranan kişilerin gerçek takvaya ulaşabilmeleri mümkün olmaz. Allah'ın koyduğu sınırların korunması ve bunların ihlal edilmemesi Müslüman açısından son derece önemlidir. Haramlar, kişiyi ateşe götürür. Bunlar, dünya ve ahirette huzursuzluk kaynağıdır.

Sonuç

Her şeyi bilen yalnızca Allah'tır. Allah'tan başka herkesin bilgisi, sınırlıdır. Bununla birlikte İslâm dini, insanın ilim öğrenmesi için gerekli bütün yolları açık tutmuştur. İlim öğrenmek için, zaman, mekân, yaş sınırı koymamıştır. Erkek ve kadın herkese beşikten mezara kadar ilim öğrenmeyi farz kılmıştır. Kişinin hayatının her aşamasında ve her safhasında asla ilimden kopmamasını istemiştir.

İslâm dini, ilim öğrenmeyi ve ilim öğretmeyi ibadet kabul etmiştir. İbadete gösterilen özenin ilim öğrenirken ve öğretirken de gösterilmesini istemiş, âlimlerin kalemlelerinden akan mürekkebin şehitlerin kanlarına denk olduğunu bildirmiştir. Uzmanlık gerektiren işlerde, mutlaka gerekli bilgilerle donandıktan sonra işe başlamayı tavsiye eden dinimiz, yalın bilgiye değil, yaşanan bilgiye önem verir.

Müslümanın günlük hayatıyla ilâhî dinî hâleleri içeren ilmihal kitapları

